P U T U S A N
Nomor 990/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOHAMMAD RIFAI
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 19 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Vanili Raya No. 85 Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Satpam Security

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum AT. Yudhistira Pelawi, S.H., Syarifahta Sembiring, S.H., Fahmi Anjuha Tama Manurung, S.H., Astri Chania, S.H., M.H., dan Indri Kamalia Ramadhan, S.H., Advokat-Advokat dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ADIL BERSAMA YUDHISTIRA, berkantor di Jalan Harmonika No. 22 Padang Bulan, Kelurahan Titi Rante, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 4 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 990/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 990/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD RIFAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD RIFAI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna bitu merek Rolex dengan berat keseluruhan seberat 31,68 (tiga puluh satu koma enam delapan) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 81 (delapan puluh satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat merek Lion dengan berat keseluruhan seberat 18,63 (delapan belas koma enam tiga) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD RIFAI, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di dalam rumah Terdakwa MOHAMMAD RIFAI yang terletak di Jalan Vanili I No. 23 Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 81 (Delapan Satu) butir pil ekstasi warna coklat merek Lion dengan keseluruhan 18,63 Gram (delapan belas koma enam puluh tiga) Gram Netto dan 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil ekstasi warna biru merek Rolex dengan berat keseluruhan 31,68 (tiga puluh satu koma enam puluh delapan) Gram Netto ,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa MOHAMMAD RIFAI menerima narkotika jenis pil ektasi dari BASIR (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 81 (delapan satu) butir pil ekstasi warna coklat merek Lion dengan keseluruhan 18,63 Gram (delapan belas koma enam puluh tiga) Gram Netto dan 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil ekstasi warna biru merek Rolex dengan berat keseluruhan 31,68 (tiga puluh satu koma enam puluh delapan) Gram Netto seharga Rp. 25.000.000-(dua puluh juta rupiah) untuk terdakwa jual kepada pembeli seharga Rp. 140.000-(seratus empat puluh ribu rupiah) / butir, selanjutnya setelah terdakwa menerima narkotika jenis pil ekstasi tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah untuk menyimpan 1 (satu) klip tembus pandang berisikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

81 (delapan satu) butir pil ekstasi warna coklat merek Lion dengan keseluruhan 18,63 Gram (delapan belas koma enam puluh tiga) Gram Netto dan 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil ekstasi warna biru merek Rolex dengan berat keseluruhan 31,68 (tiga puluh satu koma enam puluh delapan) Gram Netto seharga Rp. 25.000.000-(dua puluh juta rupiah) di dalam lemari pakaian di dalam kamar tidur terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 saksi MUNAWIR HARAHAP, S.H, saksi HENDRO GUNAWAN GINTING dan saksi YAZID BUSTAMI, S,.H (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) melakukan penyelidikan di sekitar rumah terdakwa yang terletak di Jalan Vanili I No. 23 Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan diketahui sering terjadi transaksi narkotika pil ektasi lalu saksi MUNAWIR HARAHAP, S.H, saksi HENDRO GUNAWAN GINTING dan saksi YAZID BUSTAMI, S,.H mengetahui adanya aktifitas yang mencurigakan di dalam rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 00.30 Wib saksi MUNAWIR HARAHAP, S.H, saksi HENDRO GUNAWAN GINTING dan saksi YAZID BUSTAMI, S,.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Link III Sei Mati Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan sehubungan terdakwa menjual narkotika jenis pil ekstasi, selanjutnya saksi MUNAWIR HARAHAP, S.H, saksi HENDRO GUNAWAN GINTING dan saksi YAZID BUSTAMI, S,.H melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD SHIDDIQ, A,Md Alias SIDIK (selaku Kepala Lingkungan) dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan telah ditemukan dan disita barang bukti dari dalam lemari pakaian terdakwa yang ada di dalam kamar terdakwa berupa 1 (satu) Klip Tembus Pandang berisikan 81 (Delapan Satu) butir pil ekstasi warna coklat merek Lion dengan keseluruhan 18,63 Gram (Delapan Belas Koma Enam Puluh Tiga) Gram Netto, 1 (satu) Klip Tembus Pandang berisikan 99 (Sembilan Puluh Sembilan) butir pil ekstasi warna biru merek Rolex dengan berat keseluruhan 31,68 (Tiga Puluh Satu Koma Enam Puluh Delapan) Gram Netto dan 1 (satu) Unit HP merek Xiaomi warna Hitam Silver. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa apabila 1 (satu) Klip Tembus Pandang berisikan 81 (Delapan Satu) butir pil ekstasi warna coklat merek Lion dengan keseluruhan 18,63

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gram (Delapan Belas Koma Enam Puluh Tiga) Gram Netto, 1 (satu) Klip Tembus Pandang berisikan 99 (Sembilan Puluh Sembilan) butir pil ekstasi warna biru merek Rolex dengan berat keseluruhan 31,68 (Tiga Puluh Satu Koma Enam Puluh Delapan) Gram Netto tersebut laku terjual maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.200.000-(lima juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 22 Februari 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 1(satu) Klip Tembus Pandang berisikan 81 (Delapan Satu) butir pil ekstasi warna coklat merek Lion dengan keseluruhan 18,63 Gram (Delapan Belas Koma Enam Puluh Tiga) Gram Netto telah sisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat keseluruhan seberat 3,2 (tiga koma dua) gram netto untuk dikirim seluruhnya ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) butir dengan berat keseluruhan seberat 28,48 (dua puluh delapan koma empat delapan) gram netto untuk dimusnahkan dan 1 (satu) Klip Tembus Pandang berisikan 99 (Sembilan Puluh Sembilan) butir pil ekstasi warna biru merek Rolex dengan berat keseluruhan 31,68 (Tiga Puluh Satu Koma Enam Puluh Delapan) Gram Netto telah sisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat keseluruhan seberat 2,3 (dua koma tiga) gram netto untuk dikirim seluruhnya ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir dengan berat keseluruhan seberat 16,33 (enam belas koma tiga tiga) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari terdakwa MOHAMMAD RIFAI.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1034/NNF/2024, tanggal 11 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M. Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

A. 10 (sepuluh) butir tablet berwarna biru berlogo ROLEX dengan berat netto 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram.

B. 10 (sepuluh) butir tablet berwarna biru berlogo LION dengan berat netto 2,3 (dua koma tiga) gram

Barang Bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik terdakwa MOHAMMAD RIFAI, berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B tersebut adalah Benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD RIFAI, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di dalam rumah Terdakwa MOHAMMAD RIFAI yang terletak di Jalan Vanili I No. 23 Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 81 (Delapan Satu) butir pil ekstasi warna coklat merek Lion dengan keseluruhan 18,63 Gram (delapan belas koma enam puluh tiga) Gram Netto dan 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil ekstasi warna biru merek Rolex dengan berat keseluruhan 31,68 (tiga puluh satu koma enam puluh delapan) Gram Netto ,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa MOHAMMAD RIFAI menguasai narkotika jenis pil ektasi dari BASIR (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 81 (delapan satu) butir pil ekstasi warna coklat merek Lion dengan keseluruhan 18,63 Gram (delapan belas koma enam puluh tiga) Gram Netto dan 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil ekstasi warna biru merek Rolex dengan berat keseluruhan 31,68 (tiga puluh satu koma enam puluh delapan) Gram Netto seharga Rp. 25.000.000-(dua puluh juta rupiah) untuk terdakwa jual kepada pembeli,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya setelah terdakwa menerima narkotika jenis pil ekstasi tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah untuk menyimpan 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 81 (delapan satu) butir pil ekstasi warna coklat merek Lion dengan keseluruhan 18,63 Gram (delapan belas koma enam puluh tiga) Gram Netto dan 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil ekstasi warna biru merek Rolex dengan berat keseluruhan 31,68 (tiga puluh satu koma enam puluh delapan) Gram Netto di dalam lemari pakaian di dalam kamar tidur terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 saksi MUNAWIR HARAHAP, S.H, saksi HENDRO GUNAWAN GINTING dan saksi YAZID BUSTAMI, S,.H (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) melakukan penyelidikan di sekitar rumah terdakwa yang terletak di Jalan Vanili I No. 23 Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan diketahui bahwa terdakwa menyimpan atau menyediakan narkotika pil ektasi di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Vanili I No. 23 Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan lalu saksi MUNAWIR HARAHAP, S.H, saksi HENDRO GUNAWAN GINTING dan saksi YAZID BUSTAMI, S,.H mengetahui adanya aktifitas yang mencurigakan di dalam rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 00.30 Wib saksi MUNAWIR HARAHAP, S.H, saksi HENDRO GUNAWAN GINTING dan saksi YAZID BUSTAMI, S,.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Link III Sei Mati Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan sehubungan terdakwa menjual narkotika jenis pil ekstasi, selanjutnya saksi MUNAWIR HARAHAP, S.H, saksi HENDRO GUNAWAN GINTING dan saksi YAZID BUSTAMI, S,.H melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD SHIDDIQ, A,Md Alias SIDIK (selaku Kepala Lingkungan) dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan telah ditemukan dan disita barang bukti dari dalam lemari pakaian terdakwa yang ada di dalam kamar terdakwa berupa 1 (satu) Klip Tembus Pandang berisikan 81 (Delapan Satu) butir pil ekstasi warna coklat merek Lion dengan keseluruhan 18,63 Gram (Delapan Belas Koma Enam Puluh Tiga) Gram Netto, 1 (satu) Klip Tembus Pandang berisikan 99 (Sembilan Puluh Sembilan) butir pil ekstasi warna biru merek Rolex dengan berat keseluruhan 31,68 (Tiga Puluh Satu Koma Enam Puluh Delapan) Gram Netto dan 1 (satu) Unit HP merek Xiaomi warna Hitam Silver. Selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 22 Februari 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 1(satu) Klip Tembus Pandang berisikan 81 (Delapan Satu) butir pil ekstasi warna coklat merek Lion dengan keseluruhan 18,63 Gram (Delapan Belas Koma Enam Puluh Tiga) Gram Netto telah sisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat keseluruhan seberat 3,2 (tiga koma dua) gram netto untuk dikirim seluruhnya ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) butir dengan berat keseluruhan seberat 28,48 (dua puluh delapan koma empat delapan) gram netto untuk dimusnahkan dan 1 (satu) Klip Tembus Pandang berisikan 99 (Sembilan Puluh Sembilan) butir pil ekstasi warna biru merek Rolex dengan berat keseluruhan 31,68 (Tiga Puluh Satu Koma Enam Puluh Delapan) Gram Netto telah sisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat keseluruhan seberat 2,3 (dua koma tiga) gram netto untuk dikirim seluruhnya ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir dengan berat keseluruhan seberat 16,33 (enam belas koma tiga tiga) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari terdakwa MOHAMMAD RIFAI.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1034/NNF/2024, tanggal 11 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M. Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala BidangLabfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

A. 10 (sepuluh) butir tablet berwarna biru berlogo ROLEX dengan berat netto 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram.

B. 10 (sepuluh) butir tablet berwarna biru berlogo LION dengan berat netto 2,3 (dua koma tiga) gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barang Bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik terdakwa MOHAMMAD RIFAI, berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B tersebut adalah Benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. HENDRO GUNAWAN, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Tim Unit 3 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin AKP Jonny H Pardede, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Vanili I No. 23 Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya didalam rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip tembus pandang beriksan 81 (delapan puluh satu) butir Pil Ekstasi warna coklat merek Lion, 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) butir Pil Ekstasi warna biru merek Rolex dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam;
- Bahwa awalnya berdasarkan hasil penyelidikan diketahui di Jalan Vanili I No. 23 Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan diketahui sering terjadi transaksi Narkotika Pil Ekstasi kemudian Saksi dan rekan melakukan pemantauan dilokasi tersebut untuk melihat situasi dan aktifitas dilokasi tersebut kemudian Saksi dan rekan mengetahui adanya aktifitas yang mencurigakan didalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi Munawir R. Harahap, S.H., meminta bantuan Kepala Lingkungan untuk turut menjadi Saksi dalam melakukan penggerebekan dirumah tersebut dan setelah Kepala Lingkungan setempat datang Saksi dan rekan melihat Terdakwa yang berada didalam rumah dan mengamankannya kemudian dengan bantuan Kepala Lingkungan setempat melakukan penggeledahan kedalam rumah dan saat berada didalam kamar dari dalam lemari milik Terdakwa tersebut dapat disita dari 1 (satu) klip tembus pandang beriksan 81 (delapan puluh satu) butir Pil Ekstasi warna coklat merek Lion, 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 99 (sembilan puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sembilan) butir Pil Ekstasi warna biru merek Rolex dan dari Terdakwa disita 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam;

- Bahwa 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 81 (delapan puluh satu) butir Pil Ekstasi warna coklat merek Lion, 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) butir Pil Ekstasi warna biru merek Rolex, Terdakwa terima dari Basir (dalam lidik) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 24.00 WIB di Jalan Vanili I No. 23 Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dan sudah dibayarkan kepada Basir sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. MUNAWIR R HARAHAP, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Tim Unit 3 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin AKP Jonny H Pardede, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Vanili I No. 23 Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya didalam rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip tembus pandang beriksan 81 (delapan puluh satu) butir Pil Ekstasi warna coklat merek Lion, 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) butir Pil Ekstasi warna biru merek Rolex dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam;
- Bahwa awalnya berdasarkan hasil penyelidikan diketahui di Jalan Vanili I No. 23 Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan diketahui sering terjadi transaksi Narkotika Pil Ekstasi kemudian Saksi dan rekan melakukan pemantauan dilokasi tersebut untuk melihat situasi dan aktifitas dilokasi tersebut kemudian Saksi dan rekan mengetahui adanya aktifitas yang mencurigakan didalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi Hendro Gunawan, S.H., meminta bantuan Kepala Lingkungan untuk turut menjadi Saksi dalam melakukan penggerebekan dirumah tersebut dan setelah Kepala Lingkungan setempat datang Saksi dan rekan melihat Terdakwa yang berada didalam rumah dan mengamankannya kemudian dengan bantuan Kepala Lingkungan setempat melakukan penggeledahan kedalam rumah dan saat berada didalam kamar dari dalam lemari milik Terdakwa tersebut dapat disita dari 1 (satu) klip tembus pandang beriksan 81 (delapan puluh satu) butir Pil Ekstasi warna coklat merek Lion, 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 99 (sembilan puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sembilan) butir Pil Ekstasi warna biru merek Rolex dan dari Terdakwa disita 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam;

- Bahwa 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 81 (delapan puluh satu) butir Pil Ekstasi warna coklat merek Lion, 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) butir Pil Ekstasi warna biru merek Rolex, Terdakwa terima dari Basir (dalam lidik) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 24.00 WIB di Jalan Vanili I No. 23 Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dan sudah dibayarkan kepada Basir sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi Ditresnarkoba pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Vanili I No. 23 Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya didalam rumah;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian datang kerumah Terdakwa Petugas Kepolisian melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam rumah Terdakwa kemudian dari dalam lemari yang berada dikamar tidur Terdakwa Petugas Kepolisian menyita barang bukti berupa 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 81 (delapan puluh satu) butir Pil Ekstasi warna coklat merek Lion, 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) butir Pil Ekstasi warna biru merek Rolex dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam silver;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 81 (delapan puluh satu) butir Pil Ekstasi warna coklat merek Lion, 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) butir Pil Ekstasi warna biru merek Rolex dari Basir (dalam lidik) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 24.00 WIB di Jalan Vanili I No. 23 Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 81 (delapan puluh satu) butir Pil Ekstasi warna coklat merek Lion, 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) butir Pil Ekstasi warna biru merek Rolex sudah Terdakwa bayar kepada Basir sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna biru merek Rolex dengan berat keseluruhan seberat 31,68 (tiga puluh satu koma enam delapan) Gram Netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 81 (delapan puluh satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna coklat merek Lion dengan berat keseluruhan seberat 18,63 (delapan belas koma enam puluh tiga) Gram Netto;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa Mohammad Rifai menguasai Narkotika jenis Pil Ektasi dari Basir (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 81 (delapan satu) butir Pil Ekstasi warna coklat merek Lion dengan keseluruhan 18,63 Gram (delapan belas koma enam puluh tiga) Gram Netto dan 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) butir Pil Ekstasi warna biru merek Rolex dengan berat keseluruhan 31,68 (tiga puluh satu koma enam puluh delapan) Gram Netto seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk menyimpan 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 81 (delapan satu) butir Pil Ekstasi warna coklat merek Lion dengan keseluruhan 18,63 Gram (delapan belas koma enam puluh tiga) Gram Netto dan 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) butir Pil Ekstasi warna biru merek Rolex dengan berat keseluruhan 31,68 (tiga puluh satu koma enam puluh delapan) Gram Netto di dalam lemari pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Saksi Munawir Harahap, S.H, Saksi Hendro Gunawan, S.H., dan Tim lainnya (Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) melakukan penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Vanili I No. 23 Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan diketahui bahwa Terdakwa menyimpan atau menyediakan Narkotika Pil Ektasi di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Vanili I No. 23 Perumnas Simalingkar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan lalu Petugas Kepolisian mengetahui adanya aktifitas yang mencurigakan di dalam rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 00.30 WIB Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa sehubungan Terdakwa menjual Narkotika jenis Pil Ekstasi, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Muhammad Shiddiq, A,Md Alias Sidik (selaku Kepala Lingkungan);

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan telah ditemukan dan disita barang bukti dari dalam lemari pakaian Terdakwa yang ada di dalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 81 (delapan puluh satu) butir Pil Ekstasi warna coklat merek Lion dengan keseluruhan 18,63 Gram (delapan belas koma enam puluh tiga) Gram Netto, 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) butir Pil Ekstasi warna biru merek Rolex dengan berat keseluruhan 31,68 (tiga puluh satu koma enam puluh delapan) Gram Netto dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna hitam silver;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 22 Februari 2024 telah melakukan penghitungan/penimbangan/ penyisihan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 81 (delapan puluh satu) butir Pil Ekstasi warna coklat merek Lion dengan keseluruhan 18,63 Gram (delapan belas koma enam puluh tiga) Gram Netto telah sisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat keseluruhan seberat 3,2 (tiga koma dua) Gram Netto untuk dikirim seluruhnya ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) butir dengan berat keseluruhan seberat 28,48 (dua puluh delapan koma empat delapan) Gram Netto untuk dimusnahkan dan 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) butir Pil Ekstasi warna biru merek Rolex dengan berat keseluruhan 31,68 (tiga puluh satu koma enam puluh delapan) Gram Netto telah sisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat keseluruhan seberat 2,3 (dua koma tiga) Gram Netto untuk dikirim seluruhnya ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir dengan berat keseluruhan seberat 16,33 (enam belas koma tiga puluh tiga) Gram Netto untuk dimusnahkan yang disita dari Terdakwa Mohammad Rifai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1034/NNF/2024, tanggal 11 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M. Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala BidangLabfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

A. 10 (sepuluh) butir tablet berwarna biru berlogo ROLEX dengan berat Netto 3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) Gram;

B. 10 (sepuluh) butir tablet berwarna biru berlogo LION dengan berat Netto 2,3 (dua koma tiga) Gram;

Barang Bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Mohammad Rifai, berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B tersebut adalah Benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidairitas maka secara juridis akan dibuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan kemudian dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa pada dakwaan Primair Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ”Setiap orang” yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang *(error in persona)* sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak maksudnya adalah pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada izin atau peraturan yang membenarkan untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa Mohammad Rifai menguasai Narkotika jenis Pil Ektasi dari Basir (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 81 (delapan satu) butir Pil Ekstasi warna coklat merek Lion dengan keseluruhan 18,63 Gram (delapan belas koma enam puluh tiga) Gram Netto dan 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) butir Pil Ekstasi warna biru merek Rolex dengan berat keseluruhan 31,68 (tiga puluh satu koma enam puluh delapan) Gram Netto seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk menyimpan 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 81 (delapan satu) butir Pil Ekstasi warna coklat merek Lion dengan keseluruhan 18,63 Gram (delapan belas koma enam puluh tiga) Gram Netto dan 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) butir Pil Ekstasi warna biru merek Rolex dengan berat keseluruhan 31,68 (tiga puluh satu koma enam puluh delapan) Gram Netto di dalam lemari pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Saksi Munawir Harahap, S.H, Saksi Hendro Gunawan, S.H., dan Tim lainnya (Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) melakukan penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Vanili I No. 23 Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan diketahui bahwa Terdakwa menyimpan atau menyediakan Narkotika Pil Ektasi di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Vanili I No. 23 Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan lalu Petugas Kepolisian mengetahui adanya aktifitas yang mencurigakan di dalam rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 00.30 WIB Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa sehubungan Terdakwa menjual Narkotika jenis Pil Ekstasi, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Muhammad Shiddiq, A,Md Alias Sidik (selaku Kepala Lingkungan);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan telah ditemukan dan disita barang bukti dari dalam lemari pakaian Terdakwa yang ada di dalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 81 (delapan puluh satu) butir Pil Ekstasi warna coklat merek Lion dengan keseluruhan 18,63 Gram (delapan belas koma enam puluh tiga) Gram Netto, 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) butir Pil Ekstasi warna biru merek Rolex dengan berat keseluruhan 31,68 (tiga puluh satu koma enam puluh delapan) Gram Netto dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna hitam silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur Ad.2 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada uraian pertimbangan hukum diatas oleh Majelis tidak ada menemukan unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram, oleh karena mana Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal yang didakwakan pada dakwaan Primair maka beralasan hukum apabila Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram;

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur setiap orang sudah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair bahwa unsur setiap orang adalah Terdakwa identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak maksudnya adalah pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada izin atau peraturan yang membenarkan untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa Mohammad Rifai menguasai Narkotika jenis Pil Ektasi dari Basir (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 81 (delapan satu) butir Pil Ekstasi warna coklat merek Lion dengan keseluruhan 18,63 Gram (delapan belas koma enam puluh tiga) Gram Netto dan 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) butir Pil Ekstasi warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

biru merek Rolex dengan berat keseluruhan 31,68 (tiga puluh satu koma enam puluh delapan) Gram Netto seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk menyimpan 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 81 (delapan satu) butir Pil Ekstasi warna coklat merek Lion dengan keseluruhan 18,63 Gram (delapan belas koma enam puluh tiga) Gram Netto dan 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) butir Pil Ekstasi warna biru merek Rolex dengan berat keseluruhan 31,68 (tiga puluh satu koma enam puluh delapan) Gram Netto di dalam lemari pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Saksi Munawir Harahap, S.H, Saksi Hendro Gunawan, S.H., dan Tim lainnya (Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) melakukan penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Vanili I No. 23 Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan diketahui bahwa Terdakwa menyimpan atau menyediakan Narkotika Pil Ektasi di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Vanili I No. 23 Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan lalu Petugas Kepolisian mengetahui adanya aktifitas yang mencurigakan di dalam rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 00.30 WIB Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa sehubungan Terdakwa menjual Narkotika jenis Pil Ekstasi, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Muhammad Shiddiq, A,Md Alias Sidik (selaku Kepala Lingkungan);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan telah ditemukan dan disita barang bukti dari dalam lemari pakaian Terdakwa yang ada di dalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 81 (delapan puluh satu) butir Pil Ekstasi warna coklat merek Lion dengan keseluruhan 18,63 Gram (delapan belas koma enam puluh tiga) Gram Netto, 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) butir Pil Ekstasi warna biru merek Rolex dengan berat keseluruhan 31,68 (tiga puluh satu koma enam puluh delapan) Gram Netto dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna hitam silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/ Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 22 Februari 2024 telah melakukan penghitungan/penimbangan/penyisihan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tembus pandang berisikan 81 (delapan puluh satu) butir Pil Ekstasi warna coklat merek Lion dengan keseluruhan 18,63 Gram (delapan belas koma enam puluh tiga) Gram Netto telah sisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat keseluruhan seberat 3,2 (tiga koma dua) Gram Netto untuk dikirim seluruhnya ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) butir dengan berat keseluruhan seberat 28,48 (dua puluh delapan koma empat delapan) Gram Netto untuk dimusnahkan dan 1 (satu) klip tembus pandang berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) butir Pil Ekstasi warna biru merek Rolex dengan berat keseluruhan 31,68 (tiga puluh satu koma enam puluh delapan) Gram Netto telah sisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat keseluruhan seberat 2,3 (dua koma tiga) Gram Netto untuk dikirim seluruhnya ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir dengan berat keseluruhan seberat 16,33 (enam belas koma tiga puluh tiga) Gram Netto untuk dimusnahkan yang disita dari Terdakwa Mohammad Rifai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1034/NNF/2024, tanggal 11 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M. Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala BidangLabfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

A. 10 (sepuluh) butir tablet berwarna biru berlogo ROLEX dengan berat Netto 3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) Gram;

B. 10 (sepuluh) butir tablet berwarna biru berlogo LION dengan berat Netto 2,3 (dua koma tiga) Gram;

Barang Bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Mohammad Rifai, berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B tersebut adalah Benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan pada dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tananam yang beratnya melebihi 5 Gram sebagaimana Pasal 112 ayat (2) Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna biru merek Rolex dengan berat keseluruhan seberat 31,68 (tiga puluh satu koma enam puluh delapan) Gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 81 (delapan puluh satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna coklat merek Lion dengan berat keseluruhan seberat 18,63 (delapan belas koma enam puluh tiga) Gram Netto dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam, statusnya ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika jenis Ekstasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD RIFAI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair;

3. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD RIFAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 99 (sembilan puluh sembilan) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna biru merek Rolex dengan berat keseluruhan seberat 31,68 (tiga puluh satu koma enam puluh delapan) Gram Netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan 81 (delapan puluh satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna coklat merek Lion dengan berat keseluruhan seberat 18,63 (delapan belas koma enam puluh tiga) Gram Netto;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lenny Megawaty

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Napitupulu, S.H., M.H., dan Muhammad Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sarah Marisi Ireney Sidauruk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H. Frans Effendi Manurung, S.H., M.H

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)